

DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS III

TEXTO CONSTITUCIONAL

VI – é inviolável a **liberdade de consciência e de crença**, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;

Nota-se que o Brasil é um Estado laico, mas não ateu.

VIII – ninguém será **privado de direitos** por motivo de **crença religiosa ou de convicção filosófica ou política**, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;

Mesmo em locais de internação coletiva, como presídios, é assegurada a realização de cultos de qualquer crença. Aqui há uma preocupação da lei com a escusa de consciência. Um exemplo de situação que se encaixa no item acima é a religião cujos adeptos guardam o sábado; nesse caso, tratando-se de prova, o candidato pode ficar em uma sala, esperando o horário de começá-la. Essa medida é um exemplo de prestação alternativa.

A liberdade de consciência e de crença, segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), não pode ser um direito absoluto – ou seja, trazer um ônus excessivo para a Administração; um direito não pode se sobrepor a toda a coletividade. Tanto no concurso público, quanto dentro do estágio probatório, ou mesmo depois de se tornar estável, não havendo ônus desproporcional à Administração Pública, há o respeito à consciência e à crença.

Uma observação que se pode fazer para sublinhar que o Brasil não é um país ateu é a presença de crucifixos, algo que já foi debate em países como na França. Aqui, em locais públicos e relacionados ao governo, como no plenário do Supremo Tribunal Federal, há um crucifixo.



Escusa de Consciência e Liberdade Religiosa

• Ensino religioso de natureza confessional em escolas públicas;

Outra discussão é a de que sempre foi permitido que escolas particulares tivessem natureza confessional, colégios múltiplos ligados à igreja católica, por exemplo. Uma discussão que chegou ao STF era se o ensino religioso poderia ter natureza confessional em escolas públicas. Prevaleceu, no Supremo, a ideia de que, sim, poderia. Isso não seria uma violação à liberdade de consciência e de crença. Isto, porque esse ensino é de oferecimento obrigatório, mas a matrícula é facultativa. O ensino religioso de natureza confessional é aquele que professa uma fé específica.

- **Liberdade de crença: sacrifício de animais em rituais religiosos;**

Uma lei ambiental do Rio Grande do Sul ressaltava a possibilidade de sacrifício de animais em rituais religiosos de matriz africana. Chamado a se manifestar, o STF validou a norma. Havia duas discussões: se seria necessário o consumo da carne depois do ritual religioso, proposta do relator, mas que não foi admitida – pode haver o sacrifício de animais e não é necessário o consumo da carne; a outra é que o sacrifício não seria apenas relativo a religiões de matriz africana – o que foi admitido.

- **Recusa da prestação obrigatória e da alternativa: perda ou suspensão dos direitos políticos?**
- **Serviço militar obrigatório;**



O cidadão que não quer cumprir a obrigação e nem a prestação alternativa será punido. Não existe cassação de direitos políticos: existe perda ou suspensão.

Nas provas, tem prevalecido a ideia de que, nesse caso, seria perda dos direitos políticos.



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

1. Se, com o intuito de eximir-se de obrigação legal a todos imposta, uma pessoa se recusar a cumprir prestação alternativa, invocando convicção filosófica e política ou crença religiosa, os direitos associados a tais convicções poderão ser restringidos.



COMENTÁRIO

Nesse caso, a pessoa poderá sofrer restrições.

ANOTAÇÕES

TEXTO CONSTITUCIONAL

IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo **vedado o anonimato**;

XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e **resguardado o sigilo da fonte**, quando necessário ao exercício profissional;

Liberdade de Expressão e Vedação Ao Anonimato

- **Disque-denúncia;**

O anonimato é vedado porque as pessoas falam o que quiserem, mas devem responder pelo que falam. Embora seja proibido o anonimato, admite-se a chamada disque-denúncia. Isso porque ela, às vezes, é a única ferramenta para que o Poder Público possa chegar à solução de crimes. Em casos assim, a pessoa pode sentir medo de sofrer retaliações.

- **A posição de destaque da liberdade de expressão na jurisprudência do STF;**

Não há direito absoluto. Não há hierarquia entre normas constitucionais. Havendo colisão entre essas normas, resolve-se pela ponderação e interesses no caso concreto. Porém, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que havendo choque entre a liberdade de expressão e outras garantias/direitos constitucionais, a liberdade de expressão passa à frente. Não significa, contudo, que ela sempre prevalecerá, pois isso seria considerar um direito absoluto.

- **Censura prévia: excepcionalidade da medida;**

Por exemplo: uma pessoa sabe que sairá uma reportagem sobre ela em determinada revista e tenta recolher para que não haja circulação. Nesse caso, é censura prévia. Não é possível acionar o Poder Judiciário para que a matéria seja divulgada. O STF entende que, em regra, deve ser prestigiada a liberdade de expressão e coibido os excessos e abusos – indenização por dano moral e direito de resposta, por exemplo. A intervenção precoce caracteriza censura prévia. Sendo comprovada que é mentira (*fake news*), poder-se-ia ter uma atuação mais incisiva do Poder Judiciário.

A fonte referida no XIV vale para jornalistas e parlamentares.



15m

ANOTAÇÕES

- **Direito ao Esquecimento.**

O direito ao esquecimento, segundo o Supremo Tribunal Federal, não existe no ordenamento brasileiro, sendo punido somente o abuso por parte da imprensa; seja o criminoso, seja a vítima, não tem direito que o fato suma do ordenamento. O raciocínio é para que não ocorra de novo.

A pessoa que comete um crime, uma vez que este transita em julgado e ela é definitivamente condenada, deixa de ser primário e passa a ser reincidente. Depois de cumprir a pena, passado cinco anos, ela volta a ser réu primário. No entanto, ela nunca terá bons antecedentes.

- **Discurso de ódio: *hate speech*;**

Assim como não existe direito absoluto, a liberdade de expressão não tem feição absoluta. O discurso de ódio (ou *hate speech*), portanto, não é aceito. Um pastor, por exemplo, que estiver abertamente ofendendo outras religiões responde judicialmente por isso. Aqui, pode-se tomar como exemplo o caso Ellwanger: um cidadão escreveu um livro ofensivo aos judeus. Quando acusado perante o Supremo Tribunal Federal, ele alegou que possuía liberdade de expressão. O Supremo, porém, declarou que antissemitismo e o antissionismo são equiparados ao racismo.

- **Oferecimento de denúncia com base em delação apócrifa: a necessidade de diligências preliminares;**

Denúncia anônima e delação apócrifa são sinônimos. A diligência preliminar não pode ser interceptação telefônica, porque ela é a última medida, não a primeira.

- **Movimento Antivacina;**

O Supremo Tribunal Federal afastou, no caso do movimento antivacina, a escusa de consciência. É obrigatório o uso de vacina, cuja eficácia seja atestada.

No caso da Covid-19, o Supremo validou o passaporte da vacina; o uso do passaporte para acessar universidades também; obrigatoriedade da vacina também. Obrigatório não significa que a vacina será forçada. Obrigatório significa que, não cumprindo aquilo, a pessoa pode sofrer punições.

ANOTAÇÕES



20m



25m

- **Caso “Porta dos Fundos”;**

Esse é o caso do especial de natal do programa humorístico Porta dos Fundos. Neste, a produção fazia uma releitura do Natal. Várias pessoas foram à justiça tentar tirar do ar esse especial.

O Supremo Tribunal Federal decidiu que, por mais que boa parte da população estranhe, não se pode determinar que uma plataforma de *streaming* retire o conteúdo porque seria censura.



30m



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

2. A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue os itens a seguir.

A CF, ao garantir a liberdade de expressão, vedou o anonimato, prestigiando o direito de resposta e eventual pleito judicial por indenização em relação a dano material, moral ou à imagem.



COMENTÁRIO

Veda-se o anonimato e se permite o direito de resposta.

GABARITO

1. C
2. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
